

1501020-36.2021.8.26.0027

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: LÍVIA ANTUNES CAETANO

Comarca: Iacanga

Foro: Foro de Iacanga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... Tribunal de Justiça no HC nº 654.255:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Iacanga

Foro de Iacanga

Vara Única

Rua Padre Jorge Mattar, Nº 150, Iacanga-SP - cep 17180-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501020-36.2021.8.26.0027 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501020-36.2021.8.26.0027

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2307525/2021 - DEL.POL.IACANGA, 15567690 - DEL.POL.IACANGA, 612/21/121 -

DEL.POL.IACANGA, 2307525 - DEL.POL.IACANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS APARECIDO DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LÍVIA ANTUNES CAETANO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu representante legal, ofereceu denúncia contra LUCAS APARECIDO DE CASTRO, já qualificado, dando-o como incurso no artigo 147 do Código Penal (duas vezes) e no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06 (duas vezes), pela prática dos fatos delituosos descritos na peça vestibular acusatória nos seguintes termos (fls. 01/05): "1. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 4 de novembro de 2021, no período noturno, na Rua Luciana Bernardino Regiani, nº 145, Jardim Cruzeiro, nesta cidade e Comarca de Iacanga/SP, LUCAS APARECIDO DE CASTRO, RG nº 28.739.895 (SSP/SP), qualificado à fl. 22, ameaçou sua companheira Maria Ana Vieira da Costa, por palavras, de causar-lhe

mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fls. 4/7. 2. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas acima, LUCAS APARECIDO DE CASTRO, RG nº 28.739.895 (SSP/SP), qualificado à fl. 22, ameaçou sua filha Steffany Vieira Lima, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, conforme boletim de ocorrência de fls. 4/7. 3. Consta, também, dos autos de nº 1501011-74.2021.8.26.0027 (apenso) que, no dia 6 de novembro de 2021, por volta das 12h23min, nas mesmas circunstâncias de local descritas acima, LUCAS APARECIDO DE CASTRO, RG nº 28.739.895 (SSP/SP), qualificado à fl. 22, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/06 em seu desfavor, conforme boletim de ocorrência acostado às fls. 67/68 dos autos em apenso supramencionados. 4. Consta, por fim, dos autos de nº 1501011-74.2021.8.26.0027 (apenso) que, nos dia 11 de novembro de 2021, por volta das 11h55min, nas mesmas circunstâncias de local descritas acima, LUCAS APARECIDO DE CASTRO, RG nº 28.739.895 (SSP/SP), qualificado à fl. 22, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência com fundamento na Lei nº 11.340/06 em seu desfavor, conforme boletim de ocorrência acostado às fls. 58/60 dos autos em apenso supramencionados.”

A prisão preventiva do acusado foi decretada nos autos do procedimento (fls. 82/83 e 94/117 dos autos de nº 1501011-74.2021.8.26.0027, conforme, ainda, autos de nº 0000063-74.2021.8.26.0556, em apenso).

A denúncia foi formalmente recebida em 11 de dezembro de 2021 (fls. 67/68). O réu foi devidamente citado (fl. 102) e apresentou resposta à acusação por meio de defensor nomeado pelo Convênio OAB/SP-DPE/SP (fl. 110).

No decorrer da instrução processual, foi realizada a oitiva da vítima Maria Ana Vieira da Costa e de três testemunhas arroladas em comum pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado. Em alegações finais, o representante do Ministério Público, após analisar o conjunto probatório, entendeu estarem devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos, bem como a responsabilidade criminal do réu, pugnando pela sua condenação, nos termos da peça exordial acusatória. A defesa do acusado, por sua vez, sustentou a atipicidade das condutas por ausência de dolo específico e, em caso de condenação, pleiteou a aplicação de pena restritiva de direito ou multa, com o afastamento da majorante por calamidade pública ou, se o caso, a condenação a pena restritiva de liberdade em patamar mínimo, com a fixação do regime aberto.

Vieram, os autos, conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade dos delitos restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 9/12, 58/60 e 67/68 do apenso 1501011-74.2021.8.26.0027), cópia da intimação pessoal da decisão que deferiu as medidas protetivas (fl. 56 dos autos n. 1501011-74.2021.8.26.0027 – em apenso) e pela prova oral coligida durante a instrução, a qual atestou a efetiva existência dos crimes.

A autoria é igualmente certa e recai sobre o acusado, conforme passo a expor.

Consta dos autos que Lucas (réu) e Maria Ana (uma das vítimas) mantinham um relacionamento amoroso à época dos fatos e que este, no período noturno do dia 4 de novembro de 2021, ameaçou de morte a vítima Maria Ana e a sua filha Steffany, e no dia seguinte as teria expulsado de casa, fatos que ensejaram o deferimento de medidas protetivas em favor de ambas e, 5 de novembro de 2021. Ainda assim, devidamente intimado da decisão que deferiu as medidas protetivas em seu desfavor, em 6 de novembro de 2021, embriagado, o réu retornou à residência das vítimas e pegou Maria Ana pelo braço, além de no dia 11 de novembro de 2021 ter se dirigido novamente até a calçada da frente da residência em questão e, enquanto Maria Ana adentrada ao imóvel, se manteve ostensivamente no local com um pedaço de madeira em riste, motivo pelo qual fora acionada a Polícia Militar, que compareceu ao local e fez com o que o réu se retirasse da localidade.

Maria Ana Vieira da Costa, uma das vítimas, foi ouvida em Juízo e confirmou os fatos com riqueza de detalhes. Explicou que vivia junto com o réu há tempo considerável e sempre houve desentendimentos, mais com a sua filha do que com a

depoente, porém, de uns tempos para cá essas agressões físicas e morais se tornaram mais recorrentes, talvez em razão de o réu fazer uso de álcool; que o réu determinou que saíssem do lar e, como não tinham para onde ir e não havia mais como conviver com o réu, pediu as medidas protetivas e ele tinha que sair da casa; que quando o réu se alcoolizava ele ameaçava a depoente e sua filha, se tornando bastante agressivo, tendo inclusive já quebrado a porta do quarto de sua filha; que na noite anterior à lavratura do boletim de ocorrência o réu ameaçou de morte a depoente e sua filha; que o réu pegava “faca”; que os episódios ocorreriam sempre quando o réu estava sob o efeito de bebida alcoólica; que o réu havia sido intimado das medidas protetivas; que devido ao fato de o réu não se conformar com a situação, o réu chegou a ir umas 3 ou 4 vezes para dentro de casa, pois ele queria voltar; que no dia 6 de novembro de 2021 o réu entrou em casa e a pegou pelo braço querendo saber o motivo pelo qual ela havia feito o pedido de medidas protetivas; que no dia 11 de novembro de 2021 o réu não chegou a entrar em casa; que nesse dia apenas a sua filha estava em casa e o réu tocou a campainha alegando que queria as suas roupas; que ao chegar em casa se deparou com o réu na calçada do outro lado da rua; que não viu o réu fazer nada, mas apenas pegar as suas roupas e ir embora; que o réu estava segurando um pedaço de pau; que sua filha disse que o réu havia dito que quando a depoente chegasse em casa ele iria “quebrar as pernas dela”; que o relacionamento com o réu não foi mantido; que o réu enviou algumas cartas para a depoente, mas ela não as respondeu; e que hoje sobrevive com os rendimentos de seu trabalho.

Vê-se que o depoimento da vítima se manteve coerente com a versão apresentada anteriormente, o que lhe confere maior credibilidade.

Ademais, conforme pacificamente aceito, em casos envolvendo violência doméstica a palavra das vítimas merece uma especial consideração do julgador, haja vista a comum clandestinidade deste tipo de crime.

Neste sentido, o julgado: “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade” (STJ – AgRg no RHC 97294/MG, 6ª T., rel. Ministro Nefi Cordeiro, j. 09.10.2018).

E ainda: “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, 6ª T., rel. Ministra Thereza de Assis Moura, j. 22.05.2018).

Se não bastasse a palavra da vítima Maria Ana, os fatos foram presenciados pela filha e também vítima Steffany Vieira Lima, menor, que, como tal, fora ouvida exclusivamente por meio de escuta especializada a fim de evitar a sua revitimização (fls. 44/46 do apenso 1501034-20.2021.8.26.0027), confirmou o conturbado contexto familiar que culminou nos fatos apurados, bem como a natureza agressiva do réu. Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência do dia 6 de novembro de 2021, Fabio Luiz Capi e Bruno Vinicius Batista Manflin Fernandes, devidamente compromissados em juízo, ratificaram as informações prestadas perante a autoridade policial, inclusive no que concerne ao estado de cólera do réu no momento da abordagem policial, pois este aparentava estar embriagado.

De igual modo, o policial militar João Alberto Campos, responsável pelo atendimento da ocorrência do dia 11 de novembro de 2021, narrou em juízo que, de fato, ao chegar ao local, encontrou o réu Lucas ainda na frente da residência das vítimas, motivo pelo qual o conduziu à delegacia de polícia por força do descumprimento das medidas protetivas.

O réu, por sua vez, quedou-se silente na delegacia de polícia e, em juízo, optou por negar os fatos que lhes são imputados, tendo afirmado apenas que retornou à residência para tomar um banho e para buscar as suas roupas. Afirmou que somente compareceu à residência uma única vez e não chegou a ingressar no imóvel, pois sua filha teria saído bastante alterada e chamado a polícia. Disse que leu a decisão que deferiu as medidas protetivas e, por isso, não mais compareceu ao local, pois sabia que não podia fazê-lo. Afirmou que nunca discutiu com a sua mulher, tendo

discutido apenas por repreender a sua filha. Negou, porém, que tenha discutido com Maria Ana, que proferido ameaça de morte às vítimas ou segurado o braço de Maria Ana, aproximando-se desta indevidamente após o deferimento das medidas protetivas de urgência. Finalizou afirmando que sabe que errou, mas que, na maioria das vezes, estava bêbado; que é cadeirante e precisa de sua liberdade.

Referida versão, entretanto, não encontra qualquer suporte no contexto fático-probatório constante dos autos.

Em primeiro lugar, a decisão judicial que deferiu as medidas protetivas não mencionava qualquer tipo de exceção – de modo que a alegação do réu sobre ter retornado ao lar para tomar um banho em nada o ampara e não justifica o descumprimento da medida protetiva de afastamento pessoal.

Quanto à alegação de que não proferiu ameaças, a defesa não providenciou qualquer comprovação neste sentido – ao contrário da acusação.

De todo modo, a prova oral colhida demonstra o comportamento abusivo e violento do acusado.

Um dos argumentos trabalhados pela defesa técnica em suas razões finais diz respeito à “ausência de dolo específico” por parte do réu.

Sustenta-se que Lucas teria agido no momento de discussão entre o casal e sob o efeito de bebida alcoólica, o que diminuiria sua capacidade de discernimento.

Todavia, não há qualquer demonstração idônea de que o réu estivesse agindo sem conhecer a ilicitude do seu ato. Muito pelo contrário, o réu afirmou em seu interrogatório que estava ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor e sabia que não poderia se aproximar das vítimas, além de ter afirmado que estava embriagado (voluntariamente) no momento dos fatos.

De qualquer maneira, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o uso voluntário de álcool ou drogas não retira a culpabilidade do agente em relação aos delitos praticados durante os efeitos dos entorpecentes.

Com efeito, se o agente ingeriu substâncias entorpecentes voluntariamente, deve se responsabilizar pelas suas ações posteriores. É a aplicação da teoria da *actio libera in causa*: “Dada a adoção da teoria da *actio libera in causa* pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quando ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor” (STJ – AgRg no AREsp 1247201/DF, 5ª T., rel. Ministro Jorge Mussi, j. 17.05.2018).

E ainda: “Aplica-se a teoria da *actio libera in causa*, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito” (STJ – AgInt no REsp 1548520/MG, 6ª T., rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 07.06.2016).

Desta forma, verifica-se que o conjunto probatório amealhado aos autos permite concluir que o réu efetivamente praticou os delitos, nos termos descritos na denúncia. Isso decorre a partir da análise e valoração dos diversos elementos de convicção carreados aos autos, especialmente pelo depoimento da vítima e da testemunha presencial.

Por fim, consigno que não prospera a pretensão de reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública), do Código Penal, uma vez que para a aplicação da agravante relacionada à calamidade pública é preciso demonstrar a existência de nexos entre o cometimento do crime e a vivência da situação de pandemia, não sendo possível se falar em tal agravante se o agente não se valeu da pandemia para a prática delitativa. Conforme decisão da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 654.255:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (16,8 G DE COCAÍNA E 35,3 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE LIMITES LEGAIS MÁXIMOS E MÍNIMOS. PATAMAR DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES E ATENUANTES. ART. 61, II, J, DO CP. CALAMIDADE PÚBLICA. CONTEXTO DE PANDEMIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA

PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a quantidade ou a variedade da droga não é significativa, não há falar em exasperação da pena-base, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.
2. A incidência da agravante do art. 61, II, j, do Código Penal exige demonstração de que o agente se valeu do contexto de pandemia para prática do delito.
3. O art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige que o paciente seja primário e de bons antecedentes, condição essa não preenchida pelo paciente.
4. Ordem parcialmente concedida para redimensionar a pena a 5 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, e 530 dias-multa, à razão mínima, pelos fundamentos declinados (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 654.255. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 25 de maio de 2021).

No que toca aos demais argumentos expendidos pela defesa técnica, a presente decisão, porque mais abrangente, os engloba e, implicitamente, os exclui. Além disso, o juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes caso já tenha encontrado motivação suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco a rebater um a um os seus argumentos, conforme a jurisprudência reiterada do Egrégio TJSP e do STJ. Nessas condições, partindo dos mínimos legais, passo à dosimetria e individualização da pena, com observância ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68 do CP).

Lei n. 11.340/06, art. 24-A: na primeira fase, as circunstâncias judiciais são as normais para o delito em questão, com exceção dos maus antecedentes, tendo em vista as informações contidas nas fls. 57 e 59/60, pelo que fixo a pena base acima do mínimo legal em 3 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante de pena a ser considerada, porém, há a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "e", do Código Penal, em relação à vítima Steffany, tendo em vista que o crime foi praticado contra descendente. Fixo, pois, a pena intermediária em 4 meses e 2 dias de detenção.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição de pena. Desta forma, torno a pena definitiva em 4 meses e 2 dias de detenção para cada crime.

Código Penal, art. 147, c.c art. 61, II, "e" e "f": na primeira fase, as circunstâncias judiciais são normais para o delito em questão, com exceção dos maus antecedentes, tendo em vista as informações contidas nas fls. 57 e 59/60, pelo que fixo a pena base acima do mínimo legal em 1 mês e 3 dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuante de pena a ser considerada, porém, há a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, alínea "e", do Código Penal, em relação à vítima Steffany, tendo em vista que o crime foi praticado contra descendente e, com relação a ambas as vítimas, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que houve a prevalência de relações domésticas, com violência contra a mulher. Fixo, pois, a pena intermediária em 1 mês e 14 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 1 mês e 14 dias de detenção.

Contudo, os crimes de ameaça foram praticados em concurso formal (art. 70 do CP), razão pela qual é de rigor a majoração da pena em 1/6, o que totaliza pena de 1 mês e 21 dias de detenção.

Os crimes de ameaça e de descumprimento de medidas protetivas foram praticados em concurso material de delitos, logo, as penas deverão ser somadas (art. 69 do CP), totalizando 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

O regime inicial para cumprimento da pena deve ser o aberto (art. 33, §2º, "c", do CP).

A substituição por pena restritiva de direitos não é adequada porque o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa (art. 44, I, do CP). No mesmo sentido é a posição do STJ: "é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos casos de violência doméstica, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP" (Jurisprudência em teses n. 41, item 15).

Inviável a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, pois significaria a imposição de situação mais gravosa ao acusado, conforme reconhecido pela jurisprudência: "Absolvição impossível. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas nos autos. Negativa do réu rechaçada pelo depoimento seguro da vítima em todas as vezes que ouvida. Ausência de testemunhas. Crime afeto às relações domésticas. Condenação de rigor. Pena carcerária fixada no piso. No caso em apreço, o 'sursis' se mostra mais gravoso que a pena substituída. Deve ser afastado. Preliminar rejeitada e parcial provimento para revogar o 'sursis', mantida no mais a r. sentença". (Apelação n. 0004858-81.2008.8.26.0491, Relator Des. Péricles Piza, julgado aos 16/1/2012, 1ª Câmara de Direito Criminal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva formulada na denúncia para CONDENAR LUCAS APARECIDO DE CASTRO como incurso nas sanções previstas no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06, duas vezes, e artigo 147 do Código Penal, duas vezes, em concurso formal, ambos os crimes na forma do concurso material, à pena de 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP). Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de indenização às vítimas por ausência de pedido expresso na denúncia.

Defiro o recurso em liberdade, porque a prisão não se coaduna com a quantidade de pena fixada, mantidas, no entanto, as medidas protetivas deferidas nos autos de n. 1501011-74.2021.8.26.0027.

Intimem-se as vítimas, a fim de que tenham ciência da soltura do acusado e das manutenção das medidas protetivas.

Expeça-se a certidão de honorários ao defensor nomeado pelo convênio OAB/SP-DPE/SP.

Após o trânsito em julgado: cobre-se a pena de multa; oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena; comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD.

Oportunamente, arquivem-se com as anotações necessárias.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Iacanga, 24 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA